
입안계획서

1. 제명

- 자율관리 보세구역 운영에 관한 고시(관세청고시 제2019-73호, '19.12.20)

2. 개정사유

- 자율관리보세구역 대한 세관 절차 생략 및 간소화 대상 업무를 확대하여 기업의 생산활동 지원 및 편의 제고
 - 내국물품 장치신고 및 보세사 업무대행 신고를 자체 기록·관리 방식으로 대체하여 우수 자율관리보세구역에 대한 혜택 확대
 - 보수작업 신청(승인) 생략 대상업무에 전파법 제47조의2 및 제58조의2에 따른 표시작업(전자파 등급, 적합성 평가) 추가
 - 특허보세구역 특허 갱신 신청시 자율관리보세구역 지정기간 갱신도 함께 신청할 수 있도록 갱신 신청 간소화
- 현행 제도 운영상의 미비점 개선·보완
 - 원산지표시를 목적으로 하는 보수작업 신청(승인)은 절차 생략 대상 업무에 해당하지 않음을 명확히 규정
 - 보세사 업무대행자의 업무대행 사유 구체화 및 업무대행 가능 기간(2개월 이내) 명시 등 보세사 업무대행 절차 명확화

3. 주요 개정내용

가. 자율관리보세구역 지정기간 갱신 신청 절차 간소화(제4조)

- 모든 특허보세구역에 대해 특허 갱신 신청시 자율관리보세구역 지정기간 갱신도 함께 신청*할 수 있도록 갱신 신청 절차 간소화

* 자율관리보세구역 지정을 위한 '갱신 신청기한' 및 '심사기간'은 해당 특허보세구역의 갱신 신청기한 및 심사기간으로 일치

나. 자율관리보세구역 지정취소 사유 정비(제5조)

- 자율관리보세구역 지정취소 사유 중 시행령*에 규정된 지정취소 사유를 삭제하고, 관세청장에게 위임된 지정취소 사유로 정비

* ¹법 제178조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(제184조제2항제1호)

²보세사가 아닌 사람에게 보세사의 직무를 수행하게 한 경우(제184조제2항제2호)

다. 자율관리보세구역의 절차 생략 관련 규정 정비(제7조제1항제1호)

- 보수작업 신청(승인) 생략 대상업무에 전파법 제47조의2* 및 제58조의2**에 따른 표시작업 추가

* 전자파 등급 표시(무선설비등), ** 적합성평가 표시(방송통신기자재등)

- 원산지표시 관련 보수작업 신청(승인)은 절차 생략 대상 업무에 해당하지 않음을 국민이 알기 쉽도록 명확히 규정

라. 우수 자율관리보세구역 절차 생략 대상 업무 확대(제7조제1항제2호)

- 장부 또는 전산시스템으로 반출입사항을 기록·관리하는 경우 내국물품 장치신고(시행령 제197조제1항)를 생략할 수 있도록 하여 업체 편의 제공

- 24시간 가동되는 사업장의 업무환경을 고려하여 일정 요건*을 충족한 우수 자율관리 보세구역의 경우 보세사 업무대행 신고서 제출을 기록·관리로 대체토록 하여 기업의 생산활동 지원

* 업무매뉴얼 및 내부통제 시스템 구비, 보세사 업무 대행 사항 기록·관리

마. 보세사 업무대행 사유 및 절차 정비(제9조제1항제1호 단서)

- 보세사 업무대행자의 업무대행 사유* 및 기간(2개월 이내)을 구체화하고 보세사 업무대행 신고서 서식 신설

* 보세사가 휴가·교육·해고·징계 등의 사유로 업무를 수행할 수 없는 경우

바. 「보세사제도 운영에 관한 고시」와 중복 규정된 보세사의 행정제재 및 처리절차 삭제(제11조제1항·제2항)

사. 국민이 알기 쉽도록 조문 정비

- 제1조(목적), 제2조(용어의 정의), 제3조(지정요건), 제4조(지정신청 및 갱신), 제7조(절차생략 등), 제8조(절차생략 등의 정지)
- 제9조(운영인 등의 의무), 제10조(자율관리 보세구역에 대한 감독), 제12조(관련서류의 보존), 제13조(재검토기한)

4. 제정·개정 조문별 법령위임 근거

조문번호	법령위임 근거 조항
제1조 (목적)	법 제164조(보세구역의 자율관리) 제1항
제3조 (지정요건)	법 제164조(보세구역의 자율관리) 제3항·제4항
제4조 (지정신청 및 갱신)	법 제164조(보세구역의 자율관리) 제2항 - 영 제184조(자율관리보세구역의 지정 등) 제1항·제3항
제5조 (지정취소 사유 등)	법 제164조(보세구역의 자율관리) 제6항 - 영 제184조(자율관리보세구역의 지정 등) 제2항제3호
제7조 (절차생략 등)	법 제164조(보세구역의 자율관리) 제1항 - 영 제184조(자율관리보세구역의 지정 등) 제3항
제8조 (절차생략 등의 정지)	영 제184조(자율관리보세구역의 지정 등) 제3항
제9조 (운영인 등의 의무)	법 제164조(보세구역의 자율관리) 제1항·제5항 - 영 제184조(자율관리보세구역의 지정 등) 제3항
제10조 (자율관리 보세구역에 대한 감독)	영 제184조(자율관리보세구역의 지정 등) 제3항
제11조 (행정제재)	영 제184조(자율관리보세구역의 지정 등) 제3항
제12조 (관계서류의 보존)	영 제3조(장부 등의 보관) 제1항제3호가목

5. 입안내용이 반영된 전문 및 신구조문대비표 : "붙임"

6. 시행 일자 : 2025. 3. 11.